GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Nota Técnica nº SEPLAG/SPLOR nº. 16/2026

Belo Horizonte, 13 de maio de 2026.

Assunto: TCE. Representação n.º 1204152. Conexão da matéria com os Processos n.º 1167055 e n.º 1167327. Representante: Isabella Gonçalves Miranda. Possíveis irregularidades relacionadas ao Fundo de Erradicação da Miséria - FEM.

Introdução:

O Ofício AGE/TCE nº. 84/2026 (136913089) encaminha, para conhecimento, cópia do Despacho do Em. Conselheiro Relator (133682808) proferido nos autos da Representação nº 1204152, em trâmite perante o Tribunal de Contas, indeferindo o pedido de cautelar. Contudo, solicitam o conhecimento do teor da mencionada Representação (135454421), e, se possível, seja encaminhada a este Núcleo a manifestação dessa acerca da matéria.

Trata-se de representação Formulada pela Deputada Estadual Isabella Gonçalves Miranda (Bella Gonçalves) - Processo nº: 1.204.152, documento SEI 135454421, que trata de supostas irregularidades na gestão do Fundo de Erradicação da Miséria (FEM), especialmente quanto à utilização indevida dos recursos para cumprimento artificial dos mínimos constitucionais de educação e saúde, o uso irregular dos recursos para pagamento de dívidas do mínimo constitucional da educação e a irregular desvinculação de suas receitas. Sustenta-se que, embora o Governo tenha posteriormente constituído o grupo coordenador do FEM, permanece a irregularidade da aplicação dos recursos sem aprovação prévia do colegiado, exigida pela Lei nº 19.990/2011.

Análise:

A seguir apresenta-se os esclarecimentos acerca das novas irregularidades apontadas.

1. DO USO IRREGULAR DOS RECURSOS DO FEM PARA CUMPRIR ARTIFICIALMENTE OS MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

> *"(...)Ocorre que, conforme se vê na memória de cálculo da receita para o orçamento do exercício de 2026, o Governo já tem realizado a dedução dos 20% do Fundeb na fonte e, como se extraí da proposta orçamentária para o mesmo exercício, após tal dedução, sobre os recursos remanescentes, novamente aplica a destinação de 25% da MDE. A prática de aplicar em duplicidade os mínimos da educação, ignorando os 20% do Fundeb antes deduzidos e mascarando a nova destinação sobreposta dos 25% à MDE sobre o remanescente como uma falsa obrigação "constitucional educação", constitui uma manobra contábil que infla artificialmente os investimentos educacionais, que já detém fontes próprias, em detrimento das políticas de erradicação da miséria, que tem financiamento exclusivo por sua única fonte vinculada do ICMS adicional do FEM.*

> *Deve-se apontar, ainda, que, embora sem a duplicidade, o Governo também tem tratado como suposta obrigação "Constitucional Saúde" os investimentos em Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS de 12% sobre o produto da arrecadação dos impostos especificados pela Constituição Federal - dentre os quais o ICMS -, como se devessem ser aplicados obrigatoriamente sobre os recursos remanescentes do FEM3. Ocorre que, de igual modo ao 25% da MDE, os 12% das ASPS devem ser aplicados sobre o produto da arrecadação geral dos impostos e não sobre cada fonte. Tampouco devem ser aplicados sobre os recursos dos 2% do ICMS da única fonte, exclusiva e vinculada ao FEM para financiar as ações de erradicação da miséria por força constitucional e legal.*

Conforme já exposto pela representação, não se questiona a obrigatoriedade de destinação de 20% (vinte por cento) de determinados impostos – entre eles o ICMS – ao Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb, tampouco a determinação constitucional de aplicação mínima de 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE e de 12% (doze por cento) em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS. Trata-se de vinculações constitucionais expressamente previstas nos arts. 212-A, 212 e 198 da Constituição Federal.

A Constituição Federal estabelece que os mínimos constitucionais da educação e da saúde devem ser calculados sobre a totalidade da receita de impostos e transferências constitucionalmente definidas, não havendo previsão de exclusão de determinadas fontes integrantes dessa base de cálculo. Nesse contexto, as receitas oriundas do adicional de ICMS destinado ao Fundo de Erradicação da Miséria – FEM também compõem o produto da arrecadação tributária estadual e, consequentemente, integram a base sobre a qual incidem os percentuais mínimos de aplicação em MDE e ASPS. A exclusão dessas receitas da base de cálculo comprometeria o cumprimento dos pisos constitucionais previstos nos arts. 212 e 198 da Constituição Federal, reduzindo artificialmente a receita considerada para fins de apuração dos mínimos obrigatórios e impondo sobrecarga ainda maior às demais fontes ordinárias do Tesouro Estadual. Tal cenário agravaria a rigidez orçamentária já existente, considerando que parcela significativa das receitas públicas possui destinação constitucional ou legal específica, restando reduzido espaço de discricionariedade para alocação de recursos pelo Poder Executivo. Assim, a dedução proporcional destinada ao atendimento dos pisos constitucionais não configura desvio de finalidade, mas decorre diretamente da sistemática constitucional de repartição, vinculação e equilíbrio na composição das despesas obrigatórias do Estado.

De fato, para o cumprimento do mínimo constitucional de 25% (vinte e cinco por cento) da receita de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino, deve ser considerado o montante destinado ao Fundeb, uma vez que os recursos que compõem o Fundo já integram o percentual constitucional mínimo da educação. Assim, após a dedução dos 20% (vinte por cento) destinados ao Fundeb, permanece a necessidade de complementação das aplicações em MDE até o atingimento do percentual mínimo constitucional. Ressalte-se, contudo, que a Constituição Federal estabelece apenas patamares mínimos de aplicação em saúde e educação, não havendo impedimento para que o ente federativo realize aportes superiores aos percentuais constitucionalmente exigidos.

Esse entendimento foi, inclusive, reforçado pelo Tribunal de Contas do Estado, através de relatório técnico da Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão Governamental do Estado (peça nº62), e pelo Ministério Público de Contas (peça nº56), quando das discussões sobre ASPS e MDE conduzidas no âmbito da Mesa de Conciliação de Prevenção de Conflitos.

> *117 (...) Não é demais lembrar que os índices determinados para saúde e educação foram fixados na Constituição da República como percentuais mínimos, e não como o valor máximo (ou fixo) a ser aplicado.*
>
> *118. Portanto, a lógica constitucional é de investimento mínimo em saúde e educação, de modo a garantir que a aplicação nessas áreas cresça proporcionalmente à receita, visando a melhoria constante dos serviços públicos.*

Ademais, a alocação dos recursos do Fundo de Erradicação da Miséria foi submetida à deliberação e aprovação do Grupo Coordenador do FEM, que autorizou a destinação dos recursos para diversas políticas públicas, inclusive ações relacionadas às áreas de saúde e educação, considerando a natureza da despesa e

sua direta relação com os objetivos definidos pela Lei nº19.990/2011.

Isso porque as políticas públicas de educação, saúde e erradicação da miséria são materialmente indissociáveis e complementares, na medida em que todas se destinam à concretização de direitos sociais fundamentais e à redução das desigualdades sociais. A ampliação do acesso à educação e aos serviços de saúde constitui mecanismo essencial de superação da pobreza, promoção da inclusão social e melhoria das condições de vida da população vulnerável. Nesse contexto, a destinação de recursos para ações relacionadas à educação e à saúde não representa, por si só, desvio das finalidades do Fundo de Erradicação da Miséria, especialmente quando tais despesas possuem impacto direto na mitigação das condições de vulnerabilidade social e na promoção da dignidade da população em situação de pobreza, como é o caso da garantia de acesso à escola e a política de educação profissional.

II.2 - DO USO IRREGULAR DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO

> *"A nosso ver, é discutível se os recursos do ICMS adicional vinculados ao FEM se sujeitariam à dedução dos 20% para o FUNDEB, uma vez que, como visto, são recursos extraordinários já constitucionalmente vinculados a uma finalidade própria. Ademais, tal adicional, previsto no art. 82 dos ADCT da CF/88, não se encontra listado nas fontes do fundo educacional elencadas no art. 212-A. Tal interpretação, que excluiria dos recursos do FEM a dedução do Fundeb, observa a legalidade estrita tributária e orçamentária e privilegia a maximização dos fundamentos e objetivos da República relacionados à promoção da dignidade da pessoa humana, à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, à erradicação da pobreza e da marginalização, à redução das desigualdades sociais e regionais e à promoção do bem de todos.*
>
> *Contudo, ainda que sejam possíveis mudanças de entendimento, salvo melhor juízo, esta Corte de Contas já decidiu pela necessidade de tal dedução, conforme se observa do que foi exarado no bojo do Balanço Geral do Estado – BGE relativo ao exercício 2020, processo nº 1101512, objeto dos autos de Monitoramento nº 1147778, havendo Mesa de Conciliação e Prevenção de Conflitos instaurada, conforme Exp. 2173/2025 da Presidência, sob relatoria do Conselheiro Agostinho Patrus, nos termos da Portaria nº 44/PRES./2025, para tratar do repasse de cerca de R$ 770 milhões ao Fundeb. Assim, o que ora se apresenta são possíveis irregularidades sobre como o Executivo tem se proposto a realizar os pagamentos do passivo da parcela do Fundeb decorrente dos recursos do FEM.*
>
> *(...) O que se observa é que o Estado pretende realizar o repasse do passivo ao Fundeb com recursos do próprio FEM, mais uma vez desvinculando-os de sua finalidade constitucional e legal e em prejuízo das políticas públicas próprias.*
>
> *(...) sendo entendida como uma dívida do Estado para com o Fundeb, que os valores sejam arcados com fontes ordinárias do Tesouro e não com recursos do FEM."*

Conforme apontado pela representação, trata-se de recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG acerca da recomposição dos valores relativos ao Fundeb não repassados, referentes aos exercícios de 2012 a 2020. Conforme TCE-MG o valor arrecadado pelo FEM deveria compor a base de cálculos para o repasse do FUNDEB. O montante não repassado foi renegociado e está sendo repassado de forma parcelada ao longo dos exercícios de 2023 a 2028.

Trata-se da Recomendação 41, constante no Parecer Prévio relativo as contas do exercício de 2020 (Processo TCE nº 1101512), que recomendou o repasse ao Fundeb da quantia relativa aos recursos decorrentes da alíquota adicional do ICMS, do período de 2012 a 2020.

> *41. recomendar que seja repassada ao Fundeb a quantia de R$774.703.416,03 (setecentos e setenta e quatro milhões setecentos e três mil quatrocentos e dezesseis reais e três centavos), relativa aos recursos decorrentes da alíquota adicional do ICMS, prevista no art. 82, § 1º, do ADCT, do período de 2012 a 2020, devidamente atualizada, e adote os procedimentos*

corretos, destinando ao fundo parcela correspondente a essa alíquota, em cumprimento aos dispositivos legais;

(Parecer Prévio. Processo TCE nº 1101512. Balanço Geral do Estado. Página 6)

Corroborando o entendimento, a Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão Governamental do Estado – Cfamge, no Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador do Estado de Minas Gerais, exercício 2020, demonstrou, ao longo das páginas 320 a 323, **que os recursos decorrentes da alíquota adicional de 2% do ICMS destinada ao Fundo de Combate e Erradicação da Miséria não foram excluídos pela Constituição da República da base de cálculo dos repasses ao Fundeb. Contudo, o Estado deixou de considerar esses valores na apuração da receita do ICMS destinada ao Fundo, o que teria gerado insuficiência de repasses**, estimada em R$ 492 milhões entre 2012 e 2018, montante posteriormente atualizado para R$ 775 milhões em 2020**. Inclusive que, na época, o entendimento (a defesa do Poder Executivo para o não repasse) era de que os recursos oriundos da referida alíquota possuem destinação específica, não têm natureza tributária e são previamente destacados da arrecadação do ICMS, motivo pelo qual não integrariam a base de cálculo dos repasses ao Fundeb.**

Ou seja, o TCE-MG, quando da apuração das Contas de 2020, demonstrou que os recursos do ICMS adicional vinculados ao Fundo Estadual de Erradicação da Miséria – FEM se sujeitam à dedução dos 20% para o FUNDEB e, portanto, o Estado deveria repassar ao Fundeb os valores não repassados no período de 2012 a 2020.

Destaca-se ainda que esse ponto foi novamente matéria do Parecer Prévio do Balanço Geral do Estado, referente ao exercício de 2024, que destacou o acordo de pagamento – cronograma – do valor devido do Fundeb em virtude dos valores de deixaram de ser destinados no período de 2012 a 2020, referentes aos 20% sobre o adicional de até 2% de ICMS destinados ao Fundo Estadual de Erradicação da Miséria – FEM. A seguir transcreve-se trecho do Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador do Estado de Minas Gerais, exercício 2024, Processo TCE nº 1188127, páginas 383 a 385.

"Releva mencionar, ainda, que, em 21/11/23 e 1/7/24, foram efetuados pelo Estado os pagamentos ao Fundeb da 1ª e 2ª parcela, nos valores de R$ 23,095 milhões e R$ 36,234 milhões, respectivamente, das 9 a serem repassadas, totalizando, segundo o Estado, R$ 770,517 milhões, referentes aos 20% sobre o adicional de até 2% de ICMS destinados ao Fundo Estadual de Erradicação da Miséria - FEM, que deixaram de ser destinados ao Fundeb no período de 2012 a 2020, conforme demonstrado na tabela que segue, cujos montantes, anuais, foram calculados pelo Estado.

Cronograma de Pagamentos ao Fundeb apresentado pelo Estado

Exercícios de 2012 a 2020 — R$

Competência	Aporte	Valor
2012	**2023**	23.094.768
2013	**2024**	36.233.820
2014	**2025**	41.199.150
2015	**2026**	46.210.232
2016	**2027**	100.455.776
2017	**2028**	115.025.989
2018	**2029**	125.843.319
2019	**2030**	133.806.950
2020	**2031**	148.646.796
Total		**770.516.801**

Fonte: Despacho nº 94/2023/SEF/STE-SCAF da SEF/MG.

Este assunto vem sendo apontado por esta equipe em seus Relatórios Técnicos, desde 2018, tendo o Estado, em 2023, apresentado a proposta de pagamento desta dívida que, segundo ele, perfez R$ 770,517 milhões. Posteriormente, este Despacho foi apensado ao Balanço Geral do Estado de Minas Gerais - BGE referente ao exercício de 2020, Processo 1.101.512,

devido a matéria ter sido objeto de recomendação do Colegiado deste Tribunal, à época, no sentido de que fosse repassado, pelo Estado, ao Fundeb, a quantia de R$ 774,703 milhões, apurada por esta equipe técnica, relativa aos recursos decorrentes da alíquota adicional do ICMS, prevista no art. 82, § 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, referente ao período de 2012 a 2020, devidamente atualizada."

(Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador do Estado de Minas Gerais, exercício 2024, Processo TCE nº 1188127, páginas 384 e 385)

Diante do exposto, verifica-se que o entendimento consolidado pelo TCE-MG, tanto no exame das Contas de 2020 quanto nas análises subsequentes, é no sentido de que os recursos provenientes do adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Erradicação da Miséria – FEM integram a base de cálculo dos valores a serem repassados ao Fundeb. Em razão desse entendimento, foi reconhecida a existência de insuficiência de repasses ao Fundo no período de 2012 a 2020, correspondente à parcela de 20% incidente sobre a arrecadação adicional do ICMS destinada ao FEM.

Nesse contexto, o montante atualmente objeto de recomposição não decorre de obrigação alheia aos recursos do FEM, mas justamente da parcela desses recursos que, à época, deveria ter sido destinada ao Fundeb e não o foi. Em outras palavras, a obrigação reconhecida pelo Estado possui origem direta na arrecadação que compôs o FEM ao longo dos exercícios de 2012 a 2020.

Ademais, a ausência da dedução dos valores devidos ao Fundeb teve como consequência a superavaliação da disponibilidade financeira do FEM nos exercícios correspondentes. Como os 20% incidentes sobre a arrecadação adicional do ICMS não foram destacados e transferidos ao Fundeb, tais recursos permaneceram contabilmente no âmbito do FEM, contribuindo para a formação do saldo financeiro atualmente existente. Assim, parcela relevante do superávit financeiro do Fundo decorre justamente da não realização, nos exercícios pretéritos, dos repasses que agora estão sendo recompostos em cumprimento às determinações e ao acordo firmado perante o Tribunal de Contas.

Dessa forma, embora a representação sustente que a dívida deveria ser suportada por fontes ordinárias do Tesouro Estadual, a utilização do saldo financeiro do FEM revela-se compatível com a natureza da obrigação reconhecida. Isso porque o passivo decorre da insuficiência de repasses incidentes sobre receitas que integraram o próprio FEM, sendo tecnicamente adequado que a sua recomposição seja realizada com recursos oriundos do respectivo Fundo. Nessa perspectiva, a utilização do superávit financeiro do FEM não configura desvio de finalidade ou nova desvinculação de recursos, mas representa a regularização da destinação constitucional que deveria ter sido observada desde a origem, restabelecendo a correta repartição dos valores entre o FEM e o Fundeb e reduzindo, consequentemente, o saldo financeiro cuja formação foi parcialmente influenciada pela ausência dos repasses ora recompostos.

II.3 - DA IRREGULAR DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DO FEM

> *"(...) o Executivo tem realizado de forma indevida a desvinculação de receitas do FEM, mais uma vez desviando os recursos de suas finalidades constitucionais e legais. Sob o pretexto de utilização da Desvinculação de Receitas dos Estados e Municípios - DREM, com base na Emenda Constitucional nº 132/2023, 30% do saldo do Fundo, após a dedução dos 20% do Fundeb, tem sido desvinculados e alocados em outras finalidades desconhecidas por seu grupo coordenador, pelo Parlamento e pela sociedade em geral, não sendo passíveis de controle e prejudicando as políticas de erradicação da miséria".*

Não procede a alegação de que o Estado estaria promovendo desvinculação indevida de receitas do Fundo de Erradicação da Miséria – FEM. A utilização do mecanismo da Desvinculação de Receitas dos Estados e Municípios – DREM encontra fundamento expresso na Emenda Constitucional nº 132/2023, que autorizou aos entes subnacionais a desvinculação de até 30% das receitas relativas a impostos, taxas e multas, até 31 de dezembro de 2032. Trata-se, portanto, de mandamento constitucionalmente conferido aos Estados, inserida no âmbito da autonomia financeira e orçamentária do ente federativo, não havendo qualquer vedação específica quanto à incidência da DREM sobre receitas que compõem o FEM.

Importa destacar que a aplicação da DREM não implica ausência de controle, desvio ilícito de finalidade ou supressão integral da vinculação constitucional do Fundo. Ao contrário, a própria sistemática instituída pela Emenda Constitucional preserva parcela substancialmente majoritária das receitas vinculadas, permitindo apenas flexibilização parcial da alocação orçamentária em contexto de elevada rigidez fiscal e crescente comprometimento das receitas públicas com despesas obrigatórias. Permanecem vinculados às finalidades do FEM, no mínimo, 70% (setenta por cento) dos recursos arrecadados, os quais continuam submetidos aos mecanismos ordinários de planejamento, execução orçamentária, transparência e controle institucional.

Além disso, não procede a afirmação de inexistência de transparência ou impossibilidade de fiscalização dos recursos desvinculados. A execução orçamentária e financeira do Estado permanece integralmente sujeita aos mecanismos de controle interno e externo, à fiscalização pelos órgãos competentes, ao acompanhamento pelo Poder Legislativo e à publicidade assegurada pela legislação de transparência fiscal e orçamentária. Eventual utilização da parcela desvinculada ocorre no âmbito do orçamento público regularmente aprovado e executado, observadas as normas constitucionais e legais aplicáveis.

Adicionalmente, vale frisar que não há qualquer obrigatoriedade de utilização dos recursos desvinculados dentro das políticas legalmente vinculadas, como é mencionado na Representação. Afinal de contas, se há desvinculação dos recursos, eles tornam-se de livre aplicação e podem ser alocados em qualquer dotação orçamentária do Orçamento Fiscal do Estado.

Cumpre ressaltar, ainda, que a adoção da DREM decorre da necessidade de conferir maior flexibilidade à gestão fiscal do Estado, especialmente diante do reduzido espaço de discricionariedade orçamentária existente, marcado pela elevada vinculação de receitas e pela expansão contínua de despesas obrigatórias. Grande parte das receitas estaduais já possui destinação constitucional ou legal previamente vinculada, o que reduz significativamente a margem de discricionariedade administrativa e compromete a capacidade do Estado de atender adequadamente às múltiplas demandas orçamentárias dos Poderes, órgãos autônomos e políticas públicas essenciais. Nesse contexto, a flexibilização parcial autorizada pela Constituição busca justamente conferir maior racionalidade e equilíbrio à gestão fiscal, permitindo ao Estado compatibilizar suas obrigações constitucionais, legais e operacionais com a disponibilidade efetiva de recursos públicos, sem afastar o compromisso estatal com as políticas de combate à pobreza e redução das desigualdades sociais.

Conclusão:

Dessa forma, entende-se que a utilização dos recursos do Fundo de Erradicação da Miséria – FEM observa os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis, não se verificando irregularidade na alocação orçamentária realizada pelo Estado, seja no que se refere à composição da base de cálculo dos mínimos constitucionais da educação e da saúde, à utilização do mecanismo da Desvinculação de Receitas dos Estados e Municípios – DREM, expressamente autorizado pela Constituição Federal, seja quanto à destinação de recursos para o equacionamento do passivo relacionado ao FUNDEB. As destinações efetuadas ocorreram no âmbito da regular execução orçamentária, observadas as deliberações pertinentes, os mecanismos de controle e as necessidades de equilíbrio fiscal e atendimento das diversas políticas públicas estaduais. São esses, portanto, os esclarecimentos a serem prestados quanto aos apontamentos constantes da representação, não se identificando irregularidades na alocação dos recursos do FEM.

Documento assinado eletronicamente por **Felipe Magno Parreiras de Sousa**, **Subsecretário (a)**, em 12/06/2026, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **139727611** e o código CRC **4CC45CF2**.